

조문 별 제·개정 이유서

◇ 행정규칙명 : 특수관계인에 대한 부당한 이익제공 행위 심사지침

◇ 개정 이유

- 최근 대법원의 판례 내용 및 업계의 의견수렴 결과등을 반영하고, 법령의 취지와 달리 오해의 소지가 있었던 지침 문구들을 합리적으로 정비하여, 법 집행의 예측가능성을 개선·보완하려는 것임.

3. 주요내용

- 최근 특수관계인에 대한 부당한 이익제공과 관련한 대법원 판례 등을 반영하여 부당한 이익의 판단기준을 구체화함.
- 물량몰아주기의 ①‘합리적 고려나 비교’ 요건 및 예외사유인 ②효율성, ③긴급성 관련 지침내용 중 법령대비 강화된 규제로 오해 가능한 지침 문구를 정비함.
- 물량몰아주기 규제의 예외사유인 효율성·긴급성에 대한 구체적 사례를 추가함.
- 넷째, 동일인 친족범위 등 시행령 개정 사항[(기존) 혈족6촌·인척4촌 → (개정) 혈족4촌·인척3촌]을 지침에 반영함.